

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 권리분석을 통한 회수자원 확보 및 채권회수 증대
2. 소관부점 : 광주전남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부 채권관리팀은 지역본부 소관 무담보채권의 회수 및 소송 등 채권관리 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

위 팀은 무담보채권 회수와 관련하여 채권자 권리신고 내역 등을 분석 하던 중 채무자 ●●● 채권¹⁾(■■■■ 0000-000, ○○○○ 0000-00000) 소유 부동산에 대한 공매사건에서 배분요구 종기일(2020. 2. 24.) 일주일 전 공사와 동순위권자인 ○○○○○(이하 “동순위권자”라 한다)가 대여금 청구 소송 판결을 집행권원으로 하여 약 24억 원을 배분 요구한 사실을 확인하였다.

본 건 사건에서 예상하지 못한 동순위권자의 배분요구로 공사 배분금이 크게 감소할 것을 우려한 담당자 등은 동순위권자가 제출한 판결문의 선고일자가 배분요구 종기일에 임박한 점 등²⁾에 의문을 갖고 공매사건

1) 광주전남지역본부(조세정리팀)는 채무자 소유 발견재산의 강제경매 진행을 위해 2019. 9. 24. 근저당권(3건)의 소멸시효 완성을 원인으로 근저당권말소소에서 승소하고 ○○세무서와 협의하여 2019. 12. 23. 공매 진행 중에 있었음

기록을 열람하여 채무자의 항소로 항소심이 진행 중인 것을 확인하고 동순위권자의 채권에 대한 배분절차 제외³⁾ 신청서를 2020. 8. 13. 제출하였다.

자칫 배분금이 감소할 수 있는 상황에서 채권관리팀의 빠른 판단으로 적기에 배분절차 제외 신청서를 제출함으로써, 2020. 8. 26. 동순위권자가 제외된 배분표가 작성되었다.

다. 실적 또는 성과

공매사건 진행 물건에 대한 권리관계를 면밀히 검토하여 배분제외를 요청하는 등 적극적인 업무처리로 313,857천 원을 추가 회수하여 공사 무담보채권 회수에 기여⁴⁾하였다.

[표 18] ●●● 채권 동순위권자 포함여부에 따른 배분금 현황

(단위 : 원)

구 분	차액 (C=B-A)	동순위권자 포함(예상, A)	동순위권자 미포함(B)
	“기재 생략”		

2) 담당자 등에 따르면 본인 채무와 관련하여 절차 적정성 등에 대한 이의가 많았던 채무자의 성향을 고려할 때 배분요구 종기일에 임박하여 판결된 대여금 청구 소송에 대해서도 채무자의 이견이 있었을 것이라 추측하였다고 함

3) 배분요구종기일 기준 집행권원이 없는 배분요구채권에 해당

4) 감사일 현재 동순위권자●●●●●가 공사에 배분이의소송을 제소하여 소송이 완료될 경우 회수 예상액으로 기재함(1, 2심 공사 승소, 3심 진행 중)

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 적극적인 업무처리로 무담보채권 회수에 기여한 채권관리팀을 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다. (통보)